瓮安县平定营镇贵州瓮福化学有限责任公司“7·23”一般中毒和窒息事故调查报告

瓮安县事故调查组

2023 年 11 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故单位及相关单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 4
（三）事故发生经过 8
（四）事故现场情况 9
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 12
（六）其他情况 12
二、事故应急处置及评估情况 12
（一）事故信息接报及响应情况 12
（二）事故现场应急处置情况 13
（三）医疗救治和善后情况 13
（四）事故应急处置评估 13
三、事故原因分析 13
（一）事故直接原因分析 14
（二）其他可能因素排除 14
四、有关责任单位存在的主要问题 14
（一）事故单位 14
（二）有关监管部门 18
（三）地方党委政府 18
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 18
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 18
（二）建议由公司按照内部安全管理制度处理的人员 19
（三）对有关公职人员的处理建议 19
（四）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 19
六、事故主要教训 26
（一）企业主体责任严重不落实，违法违规作业突出。 26
（二）相关地方和部门执法不严，未严格履行安全监管职责。 27
七、事故整改和防范措施 27
（一）属地政府和相关部门切实提高依法行政意识，严格落实安全监管责任 27
（二）严格落实企业安全生产主体责任 28

2023年7月23日22时50分许，贵州瓮福化学有限责任公司发生一起中毒和窒息一般生产安全事故，共造成一人死亡，直接经济损失143.52万元事故发生后，贵州瓮福化学有限责任公司向瓮安县应急管理局报告事故情况，县应急管理局接到事故报告后立即向县人民政府报告，县人民政府领导高度重视，要求全力开展应急救援等工作，并派工作组赶赴现场指导应急处置，尽快查明原因，严肃追责问责，授权委托县应急管理局牵头进行事故调查。

按照政府领导同志的指示要求，依据国家有关生产安全事故调查处理的法律法规规定，并报经县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头，会同县公安局、县纪委监委、县总工会、平定营镇人民政府相关人员组成的瓮安县平定营镇贵州瓮福化学有限责任公司“7·23”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请设备、危化、安全管理等专家参与事故调查工作，黔南州安委办对该起事故查处实行挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调取监控、调查询问有关当事人、查阅有关资料，综合分析事故抢险救援情况，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施建议。

调查认定，瓮安县平定营镇贵州瓮福化学有限责任公司

“7·23”中毒和窒息一般生产安全事故是一起因企业主体责任落实不到位，对外包工程管理缺失，相关单位主要负责人和安全管理人员、从业人员未经培训，外包单位未开展应急演练，相关部门监管执法和地方乡镇属地管理不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位概况

1.事故单位情况

贵州瓮福化学有限责任公司（以下简称瓮福化学公司），属于贵州瓮福（集团）有限责任公司全资子公司。原名：贵州省瓮安县瓮福黄磷有限公司，于2004年6月，通过收购原瓮安县大信黄磷厂后成立。公司5万吨黄磷节能环保磷电化一体化装置，于2016年6月开工建设，2018年8月建成投产，配套12兆瓦/年黄磷尾气发电装置(贵州东晟公司自建自营），现有合同制员工153人。

《安全生产许可证》证书编号：（黔）WH安许证字〔2022〕0355号，统一社会信用代码：91522725761398893T 许可范围：危险化学品生产，有效期：2022年8月11日至2025年3月4日。

《营业执照》统一社会信用代码:91522725761398893T，成立日期2004年8月26日，法定代表人：段仕东， 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 注册资本：壹

亿元整。

2.相关单位情况

贵州东晟捷能科技有限公司

贵州东晟捷能科技有限公司（以下简称东晟公司）属武汉东晟捷能科技有限公司控股子公司，位于贵州省国家级高新区贵安新区高端装备制造园区内，贵州东晟主要以母体公司武汉东晟自主知识产权的环保、节能专利技术为基础，致力于贵州省内高耗能企业的“三废治理”及余热余压综合利用技术的推广服务，并负责项目在该区域的投资、建设运营。

《营业执照》统一社会信用代码:91520900MA6DNP9HXL，成立日期 2016 年 11 月 2 日，法定代表人：王隆华， 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资), 注册资本：壹仟万元整。

3.4×12.5kt/a 黄磷尾气热能综合利用项目许可审批情况

4×12.5kt/a 黄磷尾气热能综合利用项目（以下简称热能项目），于 2015 年 9 月 15 日经瓮安县发展和改革局《瓮安县发展和改革局关于瓮福黄磷有限公司 5 万吨黄磷节能环保磷电一体化建设项目备案的通知》（瓮发改（2015） 455 号） 备案批准建设。2016 年 7 月委托贵州省化工研究院进行了安全条件评价，于 2016 年 11 月 8 日取得黔南布依族苗族自治州安全生产监督局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（(黔南）危化项目安条审字 (2016)028 号）。2016 年 10 月委托云

南化工设计院有限公司进行了安全设施设计，于2017 年1月4日取得黔南布依族苗族自治州安全生产监督局核发的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》((黔南)危化项目安设审字(2017)006号）。瓮福化学公司委托云南化工设计院有限公司承担设计及工程总承包，委托重庆两滨建筑工程有限公司承担土建工程施工，委托广东重工建设监理有限公司承担施工过程监理工作，黄磷生产装置于 2017 年7月机械竣工，于2017 年8月开始磷炉烘炉，进行试车生产。2019年2月该项目通过宁夏智诚安环科技发展股份有限公司安全验收评价投入生产经营。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.项目合作情况

2016年11月23日，瓮福化学公司与东晟公司签订瓮福化学公司热能项目合同，合同编号：DSJN-20161123-001。合同约定瓮福化学公司以业主身份完成本项目的立项、备案及相应合规性的审批手续，东晟公司负责提供本项目工程建设所需100%投资资金，负责按照EPC工程总承包模式，承担本项目的工程建设及工程管理。东晟公司作为瓮福化学公司的外协合作单位之一，项目的生产管理接受瓮福化学公司的统一调度指挥，东晟公司负责项目运行管理。

2.热能项目基本概况

热能项目利用东晟公司的技术实现对黄磷尾气的综合处理，实现瓮福黄磷的绿色环保生产。 项目的前端净化(尾气收集、加

压净化、存储输送)、后端烟气处理（脱硫脱硝）、发电并网升压系统（110KV 升压站变电站）均由瓮福化学公司投资建设并负责运营，东晟公司负责建设锅炉岛（2 台 25T 次中压、中温燃黄磷尾气专用锅炉)及汽轮机岛(1 台 12MW 汽轮机和 15MW 发电机组）的投资建设运营，同时配套建设循环冷却水站、化学脱盐水站。 项目中黄磷尾气设计处理规模为 20,000m3/h，主要利用可燃尾气热能进行发电与供热,所发电量及供热全部用于瓮福黄磷的 5 万吨黄 磷装置生产所用,项目设计年实发电 0.8 亿度，副产 6.4 万吨饱和蒸汽，减少 CO2 排放 11 万吨。黄磷尾气主要成分为一氧化碳。

3.热能项目工艺流程

4 台 25000kVA 黄磷电炉共能提供黄磷尾气~18900m3/h,其低位发热值约为 2700kcal/ Nm3。来自黄磷生产装置的黄磷尾气通过水环真空泵输送至碱洗、水洗净化系统,净化后的尾气送至黄磷尾气锅炉，经燃烧器点火后在尾气锅炉内燃烧。尾气锅炉产生的蒸汽(蒸汽压力: 3.0MPa，蒸汽温度: 350℃)进入 12000KW 凝汽式汽轮发电机组发电。12000KW 凝汽式汽轮发电机组进汽压力 3.0 MPa，进汽温度：370℃。汽轮机组发出的电全部供场内用电装置自用。

3. 2#炉点火工艺流程

因 2#炉停车期间，2#炉自水封到燃烧机之间管道介质为氮气，点火之前需要用黄磷尾气进行置换。置换工艺流程：关闭水

封氮气，净化黄磷尾气经水封进入汽水分离器置换管路里氮气，排污管点火试验氮气是否置换完毕，氮气置换完毕，燃烧器点火。

5.员工教育培训情况

（1）瓮福化学公司

该公司已组织本公司从业人员三级安全教育培训，未组织东晟公司从业人员安全教育培训。

（2）东晟公司

该公司负责热能项目生产经营管理，主要负责人和安全管理人员文化程度初中到高中学历，未参加培训不具备所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。东晟公司 2023 年 2 月 4 日、2 月 5 日组织公司员工学习了春节复工复产等 5 个通知精神，未按相关规定开展对从业人员的安全教育培训。

6.安全管理机构设置情况

（1）瓮福化学公司

该公司黄磷分厂设置了生产技术部、设备管理部、安全环保部。王权顶任常务副总经理（兼任黄磷分厂厂长），全面负责黄磷分厂生产、安全、环保、质量、装备等工作。韦国祖任黄磷分厂副厂长（设备方向）、蒋成义任黄磷分厂副厂长（技术方向）、祝萌任黄磷分厂副厂长（生产方向）、王开林任安全环保部副经理(主持工作)、张兵任安全环保部安全工程师、程尚林任专职安全员。

（2）东晟公司

东晟公司未书面文件形式成立安全管理机构，只有一张安全生产管理网格图。杜强为热能项目实际控制人，吴玉碧任生产厂厂长，饶承洪任安环部负责人兼生产部副主任和带班长。

7.安全管理制度建立及落实情况

（1）瓮福化学公司

制定了相关安全生产管理制度及企业安全生产责任制，与东晟公司签订了《安全生产管理协议》，对东晟公司开展了安全生产检查及考核工作。2021 年考核东晟公司问题隐患清单显示：主要负责人和安全管理人员未经培训合格，未持证上岗；安全生产责任制编制不符合要求；未编制安全操作规程；安全培训不到位；无一氧化碳中毒事故应急预案或处置方案等事故隐患，对问题清单下达了整改通知。

2022 年对东晟公司考核情况。考核 75.5 分，考核不合格。存在的主要问题：未见主要负责人学历、专业信息资料；未制定全员安全生产责任制和安全管理制度；安全教育培训不到位等事故隐患。

2023 年 2 月 27 日，4 月 14 日,5 月 17 日，6 月 26 日公司安全环保部到东晟公司生产现场开展了安全检查。

2023 年 2 月 28 日开展了特种设备叉车事故应急演练；5 月 18 日开展黄磷贮储区泄漏应急处置演练；6 月 20 日开展罐区黄磷泄漏、火灾扑救应急演练；7 月 14 日开展一氧化碳中毒应急

演练。开展的应急演练未组织东晟公司人员参与。

（2）东晟公司

安全生产管理工作不落实，未建立健全全员安全生产责任制及安全管理制度，未切实开展隐患排查治理工作，未制定一氧化碳中毒等事故应急救援预案或专项应急处置方案开展演练。

瓮福化学公司对东晟公司检查下发的隐患通知单，部分整改，部分未完成。从2021年以来，下了125条问题和隐患，整改完成63%，未完成37%。

8.监管部门和属地政府履职情况

（1）瓮安县应急管理局。按照执法计划分别于2023年1月11日、2023年2月9日、2023年3月20日、2023年4月23日、2023年5月11日、2023年5月29日、2023年6月13日到瓮福化学公司开展了安全监管执法检查。

（2）瓮安县平定营镇人民政府。按照工作计划分别于2023年1月5日、2023年2月8日、2023年2月28日、2023年3月3日、2023年3月9日、2023年4月6日、2023年5月11日到瓮福化学公司开展了安全监督检查。

（三）事故发生经过

2023年7月23日18时许，吃晚饭后一班带班长饶承洪带领饶先进、欧大成到热能项目2#燃烧机用一氧化碳置换氮气，20时2#燃烧机排污管点燃后，饶承洪三人去点2#燃烧机一直未点燃。

20 时 40 分许，饶先进、欧大成下班离开，二班带班长唐中华带领黄积义、郑国先到 2#炉接班。

21 时 15 分许，2#燃烧机点燃后，排污管还在燃烧，唐中华安排黄积义去关闭排污管阀门，阀门关闭后排污管还在燃烧，唐中华喊黄积义去拿湿棉包住排污管燃烧处，黄积义用湿棉包住排污管后继续燃烧，黄积义去找来消防带缠住燃烧处，消防带没有缠住。

22 时 20 分许，饶承洪去找来消防带站在水封池楼梯上用消防带将火熄灭，因排污管较短无法插入水封池，需要用消防管接排污管，王君到机修房拿钳子和铁丝到水封池给饶承洪，在接管子过程中，因铁丝长度不够，王君第二次到机修房拿铁丝。

22 时 50 分许，饶承洪在接管子过程中，排污管泄漏的一氧化碳致站在水封池储气罐顶部黄积义中毒。

（四）事故现场情况

事故地点位于热能项目 1#、2#燃烧机旁地面水封池，水封池高 2.5m，涉事一氧化碳泄漏设备为 2#燃烧机尾气进口管路排污管，排污管为 50 管、胶质材料，排污管顶部安装了一个手动阀门，阀门密封圈已磨损老化。水封池北侧放置一个空气储气罐，储气罐高 2.4m，水封池西侧放置一个楼梯。事故发生时，中毒人员黄积义站在空气储气罐顶部，头部正对排污管出口观看，饶承洪站在楼梯上接管子，吴玉碧站在地面给饶承洪护楼梯，其他人员在地面观看。经调查核实，处置排污管一氧化碳泄漏期间，

事故现场人员均未佩戴一氧化碳防毒面具，现场安设的一氧化碳报警仪一直在报警。



图 1 事故现场图



图 2 地面水封池



图 3 排污管手动阀门泄露处

(五)人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡，死者黄积义，男，42 岁，居民身份证号码：522725********0014 住址：贵州省瓮安县瓮水办事处锦美河畔阳光 A 区。系东晟公司员工。

2.直接经济损失情况。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，目前已核定直接经济损失 143.52 万元。

（六）其他情况

事故当天天气南风，平均风力可达 6 级。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

22 时 50 分许，黄积义中毒晕倒，现场工人全玉曼拨打 120 急救电话。22 时 56 分，吴玉碧用电话向黄磷分厂祝萌报告事故情况,22 时 58 分吴玉碧用电话向黄磷分厂丁大祥报告事故情况，请求帮助处置，黄磷分厂接到事故报告后启动事故应急救援预案开展救援。23 时许，黄磷分厂厂长王权顶接到值班人员徐祖荣电话后立即安排抢险救援工作并安排王开林按照程序向相关部门报告事故情况，王开林用电话向县应急管理局、县公安局、平定营人民政府报告事故情况。23 时 20 分许，120 急救车到达现场开展医疗急救。23 时 20 分许县应急局、县公安局、平定营镇人民政府赶到现场开展应急救援和事故初步调查等工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，黄磷分厂立即切断尾气，吴玉碧组织现场人员将黄积义抬到上风口空旷地方，黄磷分厂李春忠给黄积义进行吸氧和心肺复苏，120 急救到达现场后开展了相关急救工作。黄磷分厂疏散事故现场所有人员，设置警戒。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。县中医院 120 急救车到达现场后立即开展医疗急救，23 时 42 分，黄积义在事故现场经抢救无效死亡。

2.善后情况。事故发生后，平定营镇人民政府、县应急管理局、县公安局、协助东晟公司与死者家属协商。2023 年 7 月 24 日东晟公司与黄积义家属达成赔偿协议，共赔偿黄积义家属人民币壹佰叁拾捌万元整（￥1，380，000.00 元），家属情绪稳定，未出现社会不稳定情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即拨打 120 急救电话并向瓮福化学公司报告事故情况，瓮福化学公司立即启动事故应急预案，关闭尾气，疏散人员，设置警戒，迅速将中毒人员撤离到上风口开展吸氧和心脏复苏，120 急救赶到事故现场后及时开展医疗抢救工作。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

事故直接原因是：2#燃烧机尾气进口管排污阀门阀芯老化导致排污管一氧化碳泄漏，现场应急处置人员未切断燃烧机尾气进

口管内尾气并对尾气进行置换，在应急处置过程中，未佩戴一氧化碳防毒面具，造成现场人员一人中毒死亡。

（一）事故直接原因分析

1.排污管阀门关闭不严发生泄漏。

排污管与燃烧机尾气进口管连接，经调查核实，在处置泄漏期间，关闭排污管阀门，排污管仍然漏气，因排污管较短，无法插入水封池，燃烧机旁一氧化碳报警仪报警，现场一氧化碳浓度超标。事故后经对阀门撤卸检测，阀门阀芯被腐蚀老化严重。

2.违章组织尾气泄漏处置

在应急处置尾气泄漏之前未按照规定切断尾气，未先对设备内的有毒有害物质进行置换和置换后对设备内的有毒有害物质进行检测是否合格，现场处置人员未佩戴一氧化碳防毒面具，违章组织尾气泄漏处置，造成下风口人员中毒。

（二）其他可能因素排除

经公安机关结合现场勘查、调查询问和视频资料等分析，排除人为故意刑事犯罪嫌疑。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

瓮福化学公司是事故主体责任单位，王权顶等人实际负责黄磷分厂安全管理。东晟公司是瓮福化学公司合作企业，杜强、吴玉碧等人实际负责涉事热能项目安全、生产、经营管理。

1.瓮福化学公司

安全生产主体责任落实不力。一是专职安全生产管理人员配备不足，本单位及外包合作单位从业人员共计490人，公司只配备了3名专职安全生产管理人员，无法满足现场安全生产巡查检查工作任务，违反了《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见安监总管三〔2010〕186号[1]有关规定。二是对外包单位安全管理不到位。2021年考核东晟公司发现主要负责人和安全管理人员未经培训合格，未持证上岗；安全生产责任制编制不符合要求；未编制安全操作规程；安全培训不到位；无一氧化碳中毒事故应急预案或处置方案等事故隐患至事故发生时仍未督促整改，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条之规定[2]。三是不按规定组织、指导外包单位开展三级安全教育培训，从业人员不熟悉有关安全生产规章制度和操作规程及应急处置技能，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定[3]。四是未按规定组织外包单位开展事故应急演练，违反了《生产安全事故应急预案管理办法》第二十三条、第二十

---

[1] 国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见安监总管三〔2010〕186号：3.加强安全生产管理机构建说。企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人)，要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

四条、第三十三条之规定[4]。

2.东晟公司

东晟公司作为项目合作单位，负责项目生产经营，安全生产责任不落实，安全管理混乱。

（1）未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

自2021年以来，瓮福化学公司对其下达了125条问题和隐患，整改完成63%，未完成37%，其中仍未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条之规定[5]，安全管理混乱。

（2）主要负责人和安全管理人员未经培训，不具备安全管理能力。东晟公司聘任吴玉碧为项目负责人，其文化程度为高中学历。饶承洪担任安环部负责人兼任生产部副主任，初中学历。吴玉碧、饶承洪未经培训，不具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条之规定[6]。

---

[4] 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十三条：各级安全生产监督管理部门、生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，提高从业人员安全意识和应急处置技能。

第二十四条：各级安全生产监督管理部门应当将应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。

生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。

第三十三条：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本

（3）未配备专职安全生产管理人员。东晟公司未按照相关规定配备专职安全生产管理人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条之规定[7]。

（4）安全生产教育和培训缺失，从业人员普遍缺乏防范、识别和化解安全风险意识和能力。东晟公司未按规定组织从业人员进行车间级和班组级安全生产教育和培训，致使从业人员风险识别和防范能力低，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[8]之规定。

（5）未按规定制定应急预案并组织演练。东晟公司应急管理缺失，未根据风险特点制定一氧化碳泄漏专项应急预案和现场处置方案开展应急演练，事故发生后，应急处置混乱，违反了《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条之规定[9]。

（6）设备维护、保养、检测缺失。东晟公司对设备管理缺失，涉事排污管阀门未定期维护、保养、检测，导致排污管阀门阀芯腐蚀老化未及时更换，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条之规定[10]。

单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9] 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报

（二）有关监管部门

瓮安县应急管理局

安全监管执法不到位，对瓮福化学公司开展安全监管执法期间，安全检查存在盲区，对发现的东晟公司主要负责人和安全管理人员未经培训未有效督促整改。

（三）地方党委政府

平定营镇人民政府

履行属地政府安全监管职责不到位，对瓮福化学公司开展安全监督检查期间，对东晟公司主要负责人和安全管理人员未经培训，东晟公司未开展应急演练等问题隐患督促整改不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：

事故调查组建议对瓮福化学公司、东晟公司给予行政处罚，对6名责任人员给予行政处罚，给予 2名责任人员写出书面检讨。

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

1.黄积义，男、群众，东晟公司司炉工，在无安全防护措施前提下，违章处置尾气泄漏，对事故发生负直接责任，鉴于在事

废，应当符合国家标准或者行业标准。

生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。

故中死亡，建议免予追究。

（二）建议由公司按照内部安全管理制度处理的人员（1人）

2.唐中华，男、群众，东晟公司代班副班长，在无安全防护措施前提下，违章处置尾气泄漏，对事故发生负直接责任，建议由东晟公司按照公司安全管理制度处理。

（三）对有关公职人员的处理建议

县应急管理局（1）人

3.许望明，男、群众，现任瓮安县应急管理局瓮安县工业园区管理中心主任，负责县工业园区化工企业安全监管工作。对瓮福化学公司安全监管执法不到位，建议许望明向瓮安县应急管理局党委作出深刻书面检讨。

平定营镇人民政府（1）人

4.唐毅，男、群众，现任平定营镇人民政府应急管理办公室主任，负责平定营镇辖区内安全监督检查工作。对瓮福化学公司安全监督检查不到位，建议唐毅向平定营镇党委作出深刻书面检讨。

（四）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

瓮福化学公司（3）人

5.王权顶，男、中共党员，现任瓮福化学公司副总经理、黄磷分厂厂长，全面负责黄磷分厂生产、安全、环保、质量、装备等工作。作为主要负责人，未认真履行安全生产第一责任人的安全生产管理职责。未按照规定组织东晟公司开展生产安全事故应

急演练；未按照规定实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定[11]。建议由瓮安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[12]对其处人民币肆万零肆拾叁元（¥40,043.00 元）的罚款（2022 年年收入¥100,108.00 元[13]，按照年收入百分之四十处罚）。

6.蒋成义，男、群众，现任黄磷分厂副厂长，分管安全环保工作。未认真履行安全管理职责，未认真检查本单位的安全生产状况，及时排查东晟公司存在的生产安全事故隐患，未督促落实本单位安全生产整改措施，对事故发生负领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定[14]，建议由瓮安县

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[13] 《生产安全事故罚款处罚规定》第四条：本规定所称事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，属于国有生产经营单位的，是指该单位上级主管部门所确定的上一年年收入总额;属于非国有生产经营单位的，是指经财务、税务部门核定的上一年年收入总额。生产经营单位提供虚假资料或者由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定:(一)主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 5 倍以上 10 倍以下计算;(二)直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 1 倍以上 5 倍以下计算。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]对其暂停安全生产管理从业资格一个月，并处人民币壹万陆仟壹佰贰拾贰元（¥16，122.00 元）的罚款（2022 年年收入¥80,610.00 元[16]，按照年收入百分之二十处罚）。

7.王开林，男、中共党员，现任瓮福化学公司安环部副经理，主持安环部工作。未认真履行安全管理职责，未认真检查本单位的安全生产状况，未及时排查、督促东晟公司存在的生产安全事故隐患并落实本单位安全生产整改措施，对事故发生负主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定[17]，建议由瓮安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[18]对其暂停安全生产管理从业资格一个月，并处人民币壹万壹仟肆佰伍拾陆元（¥11，456.00 元）的罚款（2022 年年收

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[16] 《生产安全事故罚款处罚规定》第四条：本规定所称事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，属于国有生产经营单位的，是指该单位上级主管部门所确定的上一年年收入总额;属于非国有生产经营单位的，是指经财务、税务部门核定的上一年年收入总额。生产经营单位提供虚假资料或者由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定:(一)主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 5 倍以上 10 倍以下计算;(二)直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 1 倍以上 5 倍以下计算。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

入¥57,280.00 元[19]，按照年收入百分之二十处罚）。

东晟公司（3）人

8.杜强，男、群众，现任东晟公司董事长，热能项目实际控制人。作为主要负责人，未认真履行安全生产第一责任人的安全生产管理职责。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定[20]。建议由瓮安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[21]对其处人民币叁万伍仟玖佰玖拾壹元（¥35,991.00 元）的罚款（2022 年年收入¥89，978.00 元[22]，按

[19] 《生产安全事故罚款处罚规定》第四条：本规定所称事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，属于国有生产经营单位的，是指该单位上级主管部门所确定的上一年年收入总额；属于非国有生产经营单位的，是指经财务、税务部门核定的上一年年收入总额。生产经营单位提供虚假资料或者由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定:(一)主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 5 倍以上 10 倍以下计算;(二)直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 1 倍以上 5 倍以下计算。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[22] 《生产安全事故罚款处罚规定》第四条：本规定所称事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，属于国有生产经营单位的，是指该单位上级主管部门所确定的上一年年收入总额；属于非国有生产经营单位的，是指经财务、税务部门核定的上一年年收入总额。生产经营单位提供虚假资料或者由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定:(一)主要负责

照年收入百分之四十处罚）。

9.吴玉碧，女、群众，现任东晟公司瓮福化学热能项目负责人，全面负责热能项目安全、生产等工作。作为主要负责人，未认真履行安全生产第一责任人的安全生产管理职责。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；对事故发生负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定[23]。建议由瓮安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[24]对其处人民币贰万零伍佰伍拾陆元（¥20,556.00 元）的罚款（2022 年年收入¥51，390.00 元[25]，按照年收入百分之四十处罚）。

人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 5 倍以上 10 倍以下计算;(二)直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 1 倍以上 5 倍以下计算。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[25] 《生产安全事故罚款处罚规定》第四条：本规定所称事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，属于国有生产经营单位的，是指该单位上级主管部门所确定的上一年年收入总额;属于非国有生产经营单位的，是指经财务、税务部门核定的上一年年收入总额。生产经营单位提供虚假资料或者由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定:(一)主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 5 倍以上 10 倍以下计算;(二)直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 1 倍以上 5 倍以下计算。

10.饶承洪，男、群众，现任东晟公司安环部负责人兼任生产部副主任和一班带班长。未认真履行安全管理职责，未认真检查本单位的安全生产状况，在无安全防护措施前提下，违章指挥一氧化碳泄漏处置，对事故发生负直接责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[26]之规定，建议由瓮安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[27]处人民币壹万壹仟肆佰零伍元（¥11，405.00 元）的罚款（2022 年年收入¥57，026.00 元[28]，按照年收入百分之二十处罚）。

有关单位的行政处罚（2 家）

瓮福化学公司

11.瓮福化学公司专职安全生产管理人员配备不足，未对外包单位开展安全生产教育和培训，对外包单位安全管理不到位，未组织外包单位开展应急救援演练，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[29]、第二十八条[30]、

---

[26] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[27] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[28] 《生产安全事故罚款处罚规定》第四条：本规定所称事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，属于国有生产经营单位的，是指该单位上级主管部门所确定的上一年年收入总额;属于非国有生产经营单位的，是指经财务、税务部门核定的上一年年收入总额。生产经营单位提供虚假资料或者由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定:(一)主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 5 倍以上 10 倍以下计算;(二)直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 1 倍以上 5 倍以下计算。

[29] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

第四十九条[31]之规定，《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条[32]之规定。建议由瓮安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[33]之规定给予瓮福化学公司处人民币叁拾捌万元（¥380，000.00元）的罚款。

东晟公司

12.东晟公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未按规定配备专职安全生产管理人员；主要负责人和安全管理人员未经培训；未按要求对从业人员开展安全生产教育和培训；设备维护、保养缺失；未按规定制定应急预案并组织演练，对事故发生负有重要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[34]、第二十四条[35]、第二十七条[36]、第二十八条[37]、

---

[30] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

[31] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[32] 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

[33] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[34] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[35] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

第三十六条[38]之规定，《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条[39]之规定。建议由瓮安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[40]之规定给予东晟公司处人民币肆拾万元（¥400，000.00元）的罚款。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任严重不落实，违法违规作业突出。

瓮福化学公司、东晟公司依法办企意识不强，安全生产主体责任落实不力，企业主要负责人和安全管理人员不依法履行安全生产工作职责。东晟公司作为项目合作承包方，2017年对涉事合作热能项目开工建设和投产运行至事故发生时，主要负责人和安全管理人员一直未经培训，不具备安全生产相应的管理能力，安全管理制度不建立健全，不配备相应管理人员，造成安全管理机构形同虚设，导致安全管理混乱；从业人员未经培训上岗，不组织各专项应急处置演练，发生一氧化碳泄漏后，违章作业问题突

---

[36]《中华人民共和国安全生产法》 第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[37] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[38] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[39] 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

[40] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

出。瓮福化学公司以包代管问题十分严重，对外包单位检查、考核流于形式，走过场，对东晟公司存在的问题隐患不督促整改。

（二）相关地方和部门执法不严，未严格履行安全监管职责。

习近平总书记强调，要以对人民极端负责的精神抓好安全生产工作，守土有责，敢于担当，严格监管，让人民群众安心放心。从该起事故暴露出的问题看，属地乡镇和应急部门未严格履行属地和行业监管职责，安全监管执法不精准，到涉事企业开展执法检查期间，对相关企业存在的隐患问题未采取有效措施督促整改。

七、事故整改和防范措施

为认真贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，切实保护人民群众生命财产安全，“举一反三”，深刻吸取事故教训，加强安全生产管理工作，提出以下建议：

（一）牢固树立安全发展理念，落实安全生产属地管理责任。

平定营镇人民政府要牢固树立科学发展、安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》及“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制。进一步加强应急管理办公室队伍建设，健全完善工作体制机制，强化责任意识和作风建设，确保企业安全生产主体责任到位。

（二)坚决堵塞安全监管漏洞,不断提高安全监管执法水平。

县应急管理局要进一步加强安全监管执法工作,强化红线意识和底线思维，提高运用法治思维解决安全监管各类问题的能力。要强化责任意识和作风建设，开展安全监管执法作风整顿，深入查找监管执法“宽松软虚”等问题，坚决杜绝安全监管执法存在盲区。持续开展安全监管执法大练兵、大比武活动，提高监管执法人员业务水平，做到精准执法。在全县范围内组织开展化工领域外包工程专项排查整治活动，精准排查发包单位、承包单位存在的问题隐患，对发现的违法违规行为，要及时依法查处并督促整改，层层压紧压实企业各环节责任，切实维护人民群众生命和财产安全。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。

瓮福化学公司、东晟公司要增强依法办企意识，严格遵守国家法律法规、标准，把保护人民的生命财产安全放在首位，决不能以牺牲人民的生命为代价换取经济效益。

瓮福化学公司要严格落实相关安全管理制度及全员安全生产责任制，按照相关规定配足专职安全管理人员。切实落实安全生产教育培训制度，组织、监督、指导外包单位开展安全教育培训工作；按照相关规定组织外包单位开展各项应急演练，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施；加强对外包单位安全管理，严格考核，督促外包单位落实各项安全工作职责。加强安全标准化体系和“双控”体系运行，提升企业

安全管理水平。

东晟公司要建立健全并落实各项安全管理制度及全员安全生产责任制；建立主要负责人责任清单，严格照单履职；配备安全管理人员，严禁管理机构形同虚设；加强安全教育培训，杜绝主要负责人、安全管理人员、从业人员未经培训上岗作业；开展各级人员应急培训和演练，提高相关人员应急处置能力；建立健全设备管理工作机制，严格落实设备维护、保养、在线监测、定期更换等相关工作；严格落实隐患排查治理制度，加强现场安全管理，落实好风险管控各项措施，严防“三违”现象发生。

瓮安县平定营镇贵州瓮福化学有限责任公司

“7·23”一般中毒和窒息事故调查组

2023 年 11 月